

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL _____

MUNICIPIO AUTONOMO DE SALINAS

DEMANDANTE-PETICIONARIO

VS

MIGUEL RIVERA DIAZ, ARACELIS DÍAZ
MELÉNDEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS.

DEMANDADOS-RECURRIDOS

KLCE _____

APELACIÓN
PROCEDENTE DEL
TRIBUNAL DE PRIMERA
INSTANCIA, SALA
SUPERIOR DE GUAYAMA

CIVIL NÚM.:
GM2026CV00344

*SOBRE: INTERDICTO
REDSTATUTARIO,
ARTICULO 14.1 LEY
161 DE 2009*

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL _____

MUNICIPIO AUTONOMO DE SALINAS

DEMANDANTE-PETICIONARIO

VS

MIGUEL RIVERA DIAZ, ARACELIS DÍAZ
MELÉNDEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS.

DEMANDADOS-RECURRIDOS

KLCE _____

APELACIÓN
PROCEDENTE DEL
TRIBUNAL DE PRIMERA
INSTANCIA, SALA
SUPERIOR DE GUAYAMA

CIVIL NÚM.:
GM2026CV00344

*SOBRE: INTERDICTO
REDSTATUTARIO,
ARTICULO 14.1 LEY
161 DE 2009*

ABOGADOS

PARTE PETICIONARIA

f/Lcdo. Luis A. Vázquez García
RUA 13616
PO Box 2032
Caguas, PR, 00726-2032
vazquezgarcialuis@gmail.com
Telefono: 787-509-3457

f/Lcdo. Kevin Deynes Romero
RUA12029
P.O. Box 852
Salinas, PR, 00751
lcdo.kevindeynes@gmail.com

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL _____

MUNICIPIO AUTONOMO DE SALINAS		<i>APELACIÓN</i>
DEMANDANTE-PETICIONARIO		PROCEDENTE DEL
		TRIBUNAL DE PRIMERA
		INSTANCIA, SALA
		SUPERIOR DE GUAYAMA
VS		
MIGUEL RIVERA DIAZ, ARACELIS DÍAZ MELÉNDEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS.	KLCE _____	CIVIL NÚM.: GM2026CV00344
DEMANDADOS-RECURRIDOS		SOBRE: <i>INTERDICTO REDSTATUTARIO, ARTICULO 14.1 LEY 161 DE 2009</i>

INDICE DE MATERIAS

PETICIÓN DE CERTIORARI	1
I. INTRODUCCIÓN	1
II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	3
III. RELACIÓN DE HECHOS PROCESALES Y MATERIALES	5
IV. SEÑALAMIENTOS DE ERROR	9
V. DISCUSIÓN DE LOS ERRORES SEÑALADOS	9
A. Primer error: el TPI erró al declarar No Ha Lugar al injunction preliminar sin celebrar la vista estatutaria requerida por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009	9
B. Segundo error: el TPI erró al ordenar la expedición de emplazamientos y canalizar el caso como un procedimiento ordinario, en contravención del marco	

procesal del injunction estatutario contemplado en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 12

C. Tercer error: el TPI erró al denegar la reconsideración fundamentándose en que el Municipio “ha tolerado las acciones del demandado por más de un año”, introduciendo una consideración ajena al marco limitado del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 14

V. SÚPLICA 17

VII. CERTIFICACIÓN DE NOTIFICACIÓN 18

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL _____

MUNICIPIO AUTONOMO DE SALINAS

DEMANDANTE-PETICIONARIO

VS

MIGUEL RIVERA DIAZ, ARACELIS DÍAZ
MELÉNDEZ Y LA SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES COMPUESTA POR AMBOS.

DEMANDADOS-RECURRIDOS

KLAN _____

APELACIÓN

PROCEDENTE DEL
TRIBUNAL DE PRIMERA
INSTANCIA, SALA
SUPERIOR DE GUAYAMA

CIVIL NÚM.:
GM2026CV00344

*SOBRE: INTERDICTO
REDSTATUTARIO,
ARTICULO 14.1 LEY
161 DE 2009*

PETICIÓN DE CERTIORARI

AL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIONES:

COMPARECE el Municipio Autónomo de Salinas, por conducto de la representación legal
que suscribe, y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN:

El presente recurso solicita la revisión y revocación de la Resolución emitida el 23 de abril
de 2026, notificada el 28 de abril de 2026 en le caso GM2026CV00344, Entrada 2 en
SUMAC, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia declaró “No Ha Lugar al
Injunction Preliminar” y ordenó a Secretaría expedir los emplazamientos correspondientes.

También se solicita la revisión de la Orden emitida y notificada el 8 de mayo de 2026,
Entrda 7 en SUMAC, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha

Lugar la reconsideración presentada por el Municipio y expresó que el Municipio “ha tolerado las acciones del demandado por más de un año”, ordenando además que se emplazara al demandado para señalar vista.

La intervención de este Honorable Tribunal es necesaria porque el foro primario dispuso de un recurso presentado bajo el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 como si se tratara de un interdicto preliminar ordinario, sin celebrar la vista estatutaria que dicho artículo exige dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso.

La determinación recurrida tuvo el efecto práctico de sustituir el procedimiento especial, sumario y expedito dispuesto por la Asamblea Legislativa por un trámite ordinario de emplazamiento y señalamiento posterior de vista. Además, al denegar la reconsideración con fundamento en que el Municipio supuestamente toleró las acciones del demandado por más de un año, el foro primario introdujo una consideración ajena al marco limitado del Artículo 14.1.

Bajo dicho artículo, la controversia esencial es si existe una obra o construcción, si dicha obra fue realizada, mantenida, promovida o continuada por los demandados, y si cuenta o no con los permisos y autorizaciones correspondientes. La supuesta tolerancia municipal no sustituye el permiso requerido por ley, no valida una obra sin permiso y no desplaza la obligación del Tribunal de celebrar la vista estatutaria.

Por tanto, el Municipio solicita que este Honorable Tribunal expida el auto de certiorari, revoque las determinaciones recurridas y ordene al Tribunal de Primera Instancia celebrar la vista estatutaria correspondiente conforme al Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia para atender el presente recurso de Certiorari conforme al Artículo 4.006(b) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 24y(b); la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1; y las Reglas 31 a 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil autoriza la revisión mediante Certiorari de órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en casos de interdicto. Además, permite la intervención del Tribunal de Apelaciones en aquellas situaciones en las cuales esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

El presente recurso satisface ambos fundamentos. Primero, las determinaciones recurridas disponen de una solicitud de remedio interdictal presentada bajo el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. Segundo, esperar a una apelación final haría ineficaz el reclamo del Municipio, porque el agravio consiste precisamente en la negativa del foro primario a aplicar el trámite sumario y expedito que exige vista dentro de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso.

En Municipio Autónomo de Salinas v. Vergara Ramos, KLCE202400042, pagina este Honorable Tribunal reconoció que el Certiorari es el mecanismo procesal idóneo para que un tribunal de superior jerarquía enmiende errores procesales o sustantivos cometidos por el foro primario.

Asimismo, este Honorable Tribunal reiteró que, aunque la expedición del auto de certiorari es discrecional, dicha discreción no permite actuar haciendo abstracción del resto del derecho, pues ello constituiría abuso de discreción.

La expedición del presente recurso también procede bajo los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. En particular, la determinación recurrida es contraria a derecho porque el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 impone un procedimiento especial y sumario que requiere la celebración de una vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso.

Sin celebrar dicha vista, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar al injunction preliminar, ordenó la expedición de emplazamientos y luego denegó la reconsideración con base en una consideración ajena al marco del Artículo 14.1: la supuesta tolerancia del Municipio por más de un año.

La etapa procesal actual es particularmente propicia para la intervención apelativa. El foro primario todavía puede corregir el cauce procesal y celebrar la vista estatutaria correspondiente. Si el caso continúa por el trámite ordinario, el término especial de diez (10) días perderá todo efecto práctico y el remedio legislativo quedará frustrado.

La expedición del auto también evitaría un fracaso de la justicia, pues permitiría encauzar el caso conforme al procedimiento especial que la ley expresamente ordena. Además, la intervención de este Honorable Tribunal no causaría fraccionamiento indebido del pleito ni dilación indeseable. Por el contrario, permitiría corregir desde esta etapa la desviación procesal que impide la aplicación efectiva del Artículo 14.1.

En KLCE202400042, este Honorable Tribunal expidió el auto de certiorari y revocó los dictámenes recurridos al concluir que las decisiones del foro primario eran contrarias a derecho y que la intervención era necesaria para evitar un fracaso de la justicia.

Por tanto, este Honorable Tribunal tiene jurisdicción y competencia para atender el presente recurso, y procede la expedición del auto de certiorari para revisar y revocar las determinaciones recurridas.

III. RELACIÓN DE HECHOS PROCESALES Y MATERIALES

El 21 de abril de 2026, el Municipio Autónomo de Salinas presentó la demanda de epígrafe, entrada 1 de SUMAC, como una acción de interdicto estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada.

En la demanda, el Municipio solicitó la paralización inmediata de unas obras iniciadas y continuadas sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes, así como la demolición de lo ilegalmente construido. También solicitó que se ordenara a los demandados cesar y desistir de continuar, promover, permitir o ejecutar cualquier trabajo adicional relacionado con la obra mientras no contaran con los permisos y autorizaciones aplicables.

Además, el Municipio solicitó el pago de una multa por la cantidad de \$14,300.00 por razón de haberse realizado obras de construcción sin permisos. Desde la demanda, el Municipio invocó expresamente el término procesal dispuesto por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 y solicitó que el Tribunal de Primera Instancia señalara la vista dentro del término dispuesto por ley.

El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 dispone, en lo pertinente, que el Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia dentro de un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

La demanda alegó que el 20 de marzo de 2025 personal de la Oficina Regional de Permisos realizó una inspección a raíz de una querrela de vecinos relacionada con el comienzo de una construcción residencial en la entrada de la comunidad Las Mareas, en Salinas, Puerto Rico. Según la demanda, durante dicha inspección se observó la construcción de la zapata y el varillaje correspondiente para las columnas, evidenciándose el comienzo de la fase de construcción.

La demanda alegó que, durante la inspección del 20 de marzo de 2025, no se encontró personal en el área de la construcción, por lo que se procedió a instalar un rótulo de “Cese y Desista” por no cumplir la obra con los permisos requeridos. La demanda también alegó que, al momento de dicha inspección, la construcción no contaba con permiso de construcción expedido por el Consorcio CCVS ni por la Oficina de Gerencia de Permisos.

El 12 de septiembre de 2025, se realizó una nueva inspección de campo en la misma ubicación. Según la demanda, en dicha inspección se hizo constar que se volvió a colocar rótulo de cese y desista y que la construcción continuaba en proceso.

El 15 de septiembre de 2025, se emitió una Orientación de Cese y Desista dirigida expresamente a Miguel A. Rivera Díaz, en la cual se le orientó a cesar la construcción en la entrada principal del Barrio Las Mareas y se le informó que debía procurar un ingeniero

o contratista que pudiera radicar un permiso de construcción a través de la plataforma de la OGPe.

El 20 de enero de 2026, luego de recibirse nuevas notificaciones de que la construcción seguía en proceso, se realizó otra inspección. Según la demanda, de esa inspección surge que la obra continuaba y que el rótulo colocado anteriormente había sido removido.

El 13 de marzo de 2026, se realizó otra inspección oficial. Según la demanda, el informe de dicha fecha hizo constar que se había colocado rótulo de cese y desista el 20 de marzo de 2025, el 12 de septiembre de 2025 y el 13 de marzo de 2026. La demanda alegó que, al momento de la visita del 13 de marzo de 2026, se encontró al dueño y a algunos constructores terminando la obra, la cual se encontraba aproximadamente en un ochenta por ciento (80%) de terminada.

La demanda también alegó que el informe de 13 de marzo de 2026 consignó que el lugar se visitó cinco (5) veces y que en todas esas visitas se informó que debía detenerse la construcción hasta tener permisos para la misma.

El 27 de marzo de 2026, se realizó una inspección de seguimiento y se constató que la obra seguía en construcción, por lo que nuevamente se le requirió al señor Miguel Rivera que desistiera de continuar los trabajos y se le informó sobre la imposición de una multa ascendente a \$14,300.00.

A base de esos hechos, el Municipio alegó que los demandados Miguel Ángel Rivera Díaz, Aracelis Díaz Meléndez y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos

promovieron, permitieron y continuaron las obras objeto de la acción sin contar con los permisos y autorizaciones correspondientes.

El 23 de abril de 2026, el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución mediante la cual declaró “No Ha Lugar al Injunction Preliminar” y ordenó a Secretaría expedir los emplazamientos correspondientes, entrada 2 en SUMAC. Dicha Resolución fue notificada el 28 de abril de 2026.

El Municipio presentó una solicitud de reconsideración, entrada 6 en SUMAC, planteando que la acción presentada no era un injunction ordinario, sino un interdicto estatutario bajo el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. En su solicitud de reconsideración, el Municipio sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia venía obligado a celebrar la vista estatutaria dentro del término dispuesto por ley y que no procedía canalizar el caso como un procedimiento ordinario.

El 8 de mayo de 2026, el Tribunal de Primera Instancia emitió y notificó Orden declarando No Ha Lugar la reconsideración presentada por el Municipio, entrada 7 en SUMAC. En dicha Orden, el Tribunal expresó: “NÓTESE QUE EL MUNICIPIO HA TOLERADO LAS ACCIONES DEL DEMANDADO POR MÁS DE UN AÑO. EMPLACE AL DEMANDADO PARA SEÑALAR VISTA.”

A la fecha de las determinaciones recurridas, el Tribunal de Primera Instancia no había celebrado la vista estatutaria requerida por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. El efecto práctico de las determinaciones recurridas fue denegar el remedio interdictal solicitado sin vista estatutaria, ordenar el emplazamiento de los demandados y desplazar el procedimiento especial del Artículo 14.1 por un trámite ordinario.

IV. SEÑALAMIENTOS DE ERROR

PRIMER ERROR

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR AL INJUNCTION PRELIMINAR SIN CELEBRAR LA VISTA ESTATUTARIA REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY NÚM. 161-2009, A PESAR DE QUE DICHO ARTÍCULO ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL, SUMARIO Y EXPEDITO PARA LA PARALIZACIÓN DE OBRAS INICIADAS O CONTINUADAS SIN LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES.

SEGUNDO ERROR

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ORDENAR LA EXPEDICIÓN DE EMPLAZAMIENTOS Y CANALIZAR EL CASO COMO UN PROCEDIMIENTO ORDINARIO, EN CONTRAVENCIÓN DEL MARCO PROCESAL DEL INJUNCTION ESTATUTARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY NÚM. 161-2009.

TERCER ERROR

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR LA RECONSIDERACIÓN FUNDAMENTÁNDOSE EN QUE EL MUNICIPIO “HA TOLERADO LAS ACCIONES DEL DEMANDADO POR MÁS DE UN AÑO”, INTRODUCIENDO UNA CONSIDERACIÓN AJENA AL MARCO LIMITADO DEL ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY NÚM. 161-2009.

V. DISCUSIÓN DE LOS ERRORES SEÑALADOS

A. Primer error: el TPI erró al declarar No Ha Lugar al injunction preliminar sin celebrar la vista estatutaria requerida por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

El primer error cometido por el Tribunal de Primera Instancia fue declarar No Ha Lugar al injunction preliminar sin celebrar la vista estatutaria que exige el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

La demanda presentada por el Municipio no invocó un injunction preliminar ordinario. Invocó expresamente el procedimiento especial dispuesto por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, mediante el cual un Municipio Autónomo puede solicitar, entre otros remedios, la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, así como la demolición de obras construidas que **al momento de la presentación del recurso** y al momento de adjudicarse no cuenten con permiso de construcción.

El propio Artículo 14.1 dispone que el Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia dentro de un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

El texto de la ley es mandatorio. La disposición no establece que el Tribunal podrá celebrar vista si lo estima conveniente, ni que podrá sustituir la vista por una evaluación inicial de suficiencia bajo los criterios del injunction preliminar ordinario. La ley dispone que el Tribunal “deberá” celebrar vista.

Por tanto, una vez el Municipio presentó una demanda bajo el Artículo 14.1 y solicitó expresamente la celebración de la vista dentro del término estatutario, el foro primario venía obligado a activar el procedimiento especial previsto por la Asamblea Legislativa.

La Resolución recurrida hizo lo contrario. En lugar de señalar y celebrar la vista estatutaria, el Tribunal declaró “No Ha Lugar al Injunction Preliminar” y ordenó a Secretaría expedir los emplazamientos correspondientes.

Esa actuación fue contraria al esquema del Artículo 14.1 porque dispuso del remedio interdictal sin la vista que la propia ley exige. El error no fue simplemente no conceder la paralización solicitada. El error fue disponer del recurso sin permitir que el Municipio presentara la prueba correspondiente en la vista sumaria establecida por ley.

El Tribunal de Apelaciones ya examinó el alcance procesal del Artículo 14.1 en Municipio Autónomo de Salinas v. Vergara Ramos, KLCE202400042. Allí reconoció que el injunction estatutario es independiente del injunction tradicional y que los requisitos del injunction tradicional son más rigurosos que los exigidos para el estatutario.

En esa misma Sentencia, este Honorable Tribunal reiteró que el mecanismo contemplado por el Artículo 14.1 es estatutario, especial y sumario. También resolvió que, solicitado correctamente el recurso de injunction bajo dicho artículo, la labor del TPI se ciñe a evaluar los fundamentos y el derecho invocado.

La evaluación de esos fundamentos y del derecho invocado debía realizarse en la vista estatutaria. No podía sustituirse por una denegatoria sumaria del injunction preliminar, especialmente cuando la demanda alegaba que la obra fue iniciada y continuada sin permisos, que se colocaron rótulos de cese y desista, que se orientó al demandado sobre la necesidad de tramitar permisos y que, aun así, la construcción continuó.

Bajo el Artículo 14.1, la controversia inicial no era si el Municipio satisfacía los criterios ordinarios de daño irreparable, probabilidad de prevalecer, balance de daños y remedio adecuado en ley. La controversia era si las alegaciones y la prueba del Municipio colocaban la obra impugnada dentro de las categorías cubiertas por el estatuto.

Por ello, al declarar No Ha Lugar al injunction preliminar sin celebrar la vista requerida, el TPI aplicó un cauce procesal incompatible con el Artículo 14.1. Esa determinación privó al Municipio del procedimiento sumario que la ley expresamente provee y dejó sin efecto práctico el mandato legislativo de celebrar vista dentro de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso.

Resolver de esa manera contraviene la intención legislativa y el mecanismo sumario y limitado dispuesto por el Artículo 14.1. Por tanto, procede expedir el auto de certiorari y revocar la Resolución recurrida.

B. Segundo error: el TPI erró al ordenar la expedición de emplazamientos y canalizar el caso como un procedimiento ordinario, en contravención del marco procesal del injunction estatutario contemplado en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

El segundo error cometido por el Tribunal de Primera Instancia fue ordenar la expedición de emplazamientos, entradas 3,4 y 5 en SUMAC, y canalizar el caso como si se tratara de un procedimiento ordinario, a pesar de que la demanda fue presentada bajo el procedimiento especial del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

El Artículo 14.1 establece un mecanismo expedito para atender controversias relacionadas con permisos, usos no autorizados, paralización de obras y demolición de obras construidas sin permiso. Ese procedimiento no sigue el cauce ordinario de una acción civil común, sino que exige una vista dentro de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso.

La orden de expedir emplazamientos, en el contexto procesal de este caso, tuvo el efecto de desplazar el mecanismo especial del Artículo 14.1 y sustituirlo por el trámite ordinario

de emplazamiento, contestación, términos regulares y eventual señalamiento posterior de vista.

Esa conversión práctica del caso al trámite ordinario es incompatible con el diseño legislativo del Artículo 14.1. El estatuto no contempla que el foro primario primero ordene emplazar bajo el trámite ordinario y luego, en algún momento posterior, señale una vista. Por el contrario, el texto legal impone que la vista se celebre dentro del término de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso.

La diferencia no es meramente formal. En un procedimiento ordinario, la adquisición de jurisdicción sobre la parte demandada mediante emplazamiento activa términos ordinarios de comparecencia y alegación responsiva. En el procedimiento estatutario del Artículo 14.1, el eje procesal es la vista expedita para determinar si la controversia cae dentro del estatuto y si procede el remedio solicitado.

El Tribunal de Apelaciones, en Municipio Autónomo de Salinas v. Vergara Ramos, KLCE202400042, atendió una situación análoga. Allí concluyó que el trámite seguido por el foro primario no era “uno sumario y especial, como dicta el estatuto bajo el cual se instó la demanda”, y que pautar una vista inicial fuera del término legal vulneraba desde el inicio el trámite expedito perseguido por la Ley Núm. 161-2009.

Ese razonamiento aplica con igual o mayor fuerza aquí. En el caso anterior, el TPI al menos había señalado una vista, aunque fuera inicial y fuera del término estatutario. En el presente caso, **el TPI no señaló la vista estatutaria; declaró No Ha Lugar al injunction preliminar y ordenó emplazar al demandado para luego señalar vista.**

El resultado es el mismo que el Tribunal de Apelaciones rechazó en KLCE202400042: el procedimiento especial bajo el Artículo 14.1 queda absorbido por un trámite ordinario incompatible con su naturaleza sumaria.

La expedición de emplazamientos tampoco puede utilizarse como justificación para posponer la vista estatutaria. El Artículo 14.1 contiene su propio mandato procesal. Si el legislador hubiese querido condicionar la vista a la culminación del trámite ordinario de emplazamiento y alegaciones responsivas, no habría impuesto un término de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso.

El debido proceso de ley no exige convertir el caso en ordinario. Exige que la parte recurrida reciba notificación adecuada y oportunidad real de comparecer y ser oída en la vista. Precisamente, el Artículo 14.1 canaliza esa oportunidad mediante una vista expedita, no mediante la sustitución del procedimiento sumario por un pleito ordinario.

Por tanto, la orden de expedir emplazamientos, sin señalar ni celebrar la vista estatutaria, alteró indebidamente la naturaleza del procedimiento. En vez de aplicar el esquema especial creado por ley, el TPI impuso un trámite ordinario que frustra la finalidad del Artículo 14.1.

Esa actuación fue contraria a derecho, afectó la efectividad del remedio estatutario solicitado por el Municipio y amerita la intervención de este Honorable Tribunal mediante certiorari.

C. Tercer error: el TPI erró al denegar la reconsideración fundamentándose en que el Municipio “ha tolerado las acciones del demandado por más de un año”,

introduciendo una consideración ajena al marco limitado del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.

El tercer error cometido por el Tribunal de Primera Instancia surge de la propia Orden mediante la cual declaró No Ha Lugar la reconsideración presentada por el Municipio.

En dicha Orden, el foro primario expresó lo siguiente: “NÓTESE QUE EL MUNICIPIO HA TOLERADO LAS ACCIONES DEL DEMANDADO POR MÁS DE UN AÑO. EMPLACE AL DEMANDADO PARA SEÑALAR VISTA.”(entrada 7 en SUMAC)

Respetuosamente, esa expresión refleja un error de derecho. La supuesta tolerancia del Municipio no es el criterio dispuesto por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 para determinar si procede o no el trámite estatutario.

La controversia bajo el Artículo 14.1 es limitada. En lo pertinente a este caso, el Tribunal debía examinar si existe una obra o construcción; si dicha obra fue iniciada, mantenida, promovida o continuada por los demandados; y si la obra cuenta o no con los permisos y autorizaciones correspondientes.

Dentro de ese marco estatutario, la defensa central disponible para la parte demandada es demostrar que cuenta con el permiso o autorización aplicable. Si no existe permiso, la obra permanece dentro del ámbito de remedios contemplado por el Artículo 14.1.

El Artículo 14.1 no dispone que una obra sin permiso quede validada por el mero transcurso del tiempo. Tampoco establece que la alegada tolerancia municipal sustituya el permiso requerido por ley, cure la falta de autorización o prive al Municipio del remedio estatutario.

Por tanto, el Tribunal no podía denegar la reconsideración con base en una consideración que no forma parte del análisis estatutario aplicable. La pregunta no era si el Municipio toleró o no toleró la obra por determinado tiempo. La pregunta era si la obra existe, si es atribuible a los demandados y si cuenta con los permisos y autorizaciones requeridos.

La expresión de “tolerancia” desvía el análisis hacia una consideración equitativa incompatible con el diseño del Artículo 14.1. Ese artículo fue creado precisamente para atender obras o usos sin permiso mediante un procedimiento especial, sumario y expedito.

Además, la demanda alegó múltiples actuaciones municipales incompatibles con la noción de tolerancia: inspecciones, colocación de rótulos de cese y desista, orientación directa al demandado sobre la necesidad de tramitar permisos, remoción de rótulos y continuación de la obra a pesar de las advertencias.

El Tribunal de Apelaciones ya expresó, en KLCE202400042, que bajo el Artículo 14.1, solicitado correctamente el recurso de injunction, la labor del TPI se ciñe a evaluar los fundamentos y el derecho invocado. Ese marco no autoriza sustituir el análisis estatutario por una conclusión de tolerancia municipal.

La Orden recurrida, al invocar la supuesta tolerancia del Municipio y ordenar el emplazamiento para luego señalar vista, confirma que el foro primario no aplicó el esquema especial del Artículo 14.1. En vez de concentrarse en la existencia de la obra, la participación de los demandados y la ausencia de permisos, el Tribunal incorporó una consideración ajena al estatuto.

Ese proceder constituye error de derecho y abuso de discreción. La discreción judicial no permite alterar los criterios sustantivos del Artículo 14.1 ni negar el cauce procesal sumario por razones no contempladas en el estatuto.

Por tanto, procede que este Honorable Tribunal expida el auto de certiorari y revoque la Orden recurrida, incluyendo la determinación de No Ha Lugar a la reconsideración fundamentada en la supuesta tolerancia municipal.

VI. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, el Municipio Autónomo de Salinas muy respetuosamente solicita a este Honorable Tribunal de Apelaciones que:

A. Expida el auto de certiorari solicitado;

B. Revoque la Resolución emitida el 23 de abril de 2026, notificada el 28 de abril de 2026, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar al injunction preliminar y ordenó a Secretaría expedir los emplazamientos correspondientes;

C. Revoque la Orden emitida y notificada el 8 de mayo de 2026, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la reconsideración presentada por el Municipio;

D. Determine que la demanda presentada por el Municipio Autónomo de Salinas invocó correctamente el procedimiento especial, sumario y expedito dispuesto por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009;

E. Determine que el Tribunal de Primera Instancia venía obligado a celebrar la vista estatutaria dentro del término dispuesto por el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009;

F. Ordene al Tribunal de Primera Instancia celebrar la vista estatutaria correspondiente conforme al Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009;

H. Conceda cualquier otro remedio que en derecho proceda.

VII. CERTIFICACIÓN DE NOTIFICACIÓN

CERTIFICO que en esta misma fecha presenté electrónicamente el presente recurso de apelación en el caso núm. GM2026CV00344, por lo que la notificación a las partes comparecidas por conducto de sus representantes legales se efectuó mediante el sistema electrónico aplicable, conforme a la normativa vigente.

En Guayama, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2026.

f/Lcdo. Luis A. Vázquez García
RUA 13616
PO Box 2032
Caguas, PR, 00726-2032
vazquezgarcialuis@gmail.com
Telefono: 787-509-3457

f/Lcdo. Kevin Deynes Romero
RUA12029
P.O. Box 852
Salinas, PR, 00751
lcdo.kevindeynes@gmail.com